HC 232300 HC-AgR-terceiro

RELATOR(A): Min. Gilmar Mendes
AGRAVANTE(S): Ministério Público Federal
PROCURADOR(ES): Procurador-geral da República
AGRAVADO(A/S): Superior Tribunal de Justiça
INTERESSADO(A/S): A.G.A.
ADVOGADO(A/S): Ademar Rigueira Neto e Outro(a/s)
ADVOGADO(A/S): VINÍCIUS COSTA ROCHA
ADVOGADO(A/S): LEONARDO VINICIUS GALVÃO SELVA
ADVOGADO(A/S): JORGE LUCAS BERNARDES NUNES
ADVOGADO(A/S): FILIPE OLIVEIRA DE MELO
ADVOGADO(A/S): BRUNNO TENORIO LISBOA DOS SANTOS
ADVOGADO(A/S): GISELLE HOOVER SILVEIRA
ADVOGADO(A/S): TALITA DE VASCONCELOS MONTEIRO CARIBÉ
ADVOGADO(A/S): FRANCISCO DE ASSIS LEITÃO
ADVOGADO(A/S): MARIA CAROLINA DE MELO AMORIM
ADVOGADO(A/S): Rafael de Alencar Araripe Carneiro

ADVOGADO(A/S): PEDRO VICTOR PORTO FERREIRA
ADVOGADO(A/S): ANA LETÍCIA RODRIGUES DA COSTA BEZERRA
ADVOGADO(A/S): LORENA XAVIER CORREA RODRIGUES

Decisão: *A Turma, por maioria, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes, vencido o Ministro Luiz Fux. Segunda Turma, Sessão Virtual de 4.9.2026 a 14.9.2026.*

Ementa: *Direito processual penal. Terceiro agravo regimental no habeas corpus. Pedido de retificação de erro material. Trancamento de inquérito policial. Excesso de prazo configurado. Ausência de justa causa. Rejeição da denúncia pelo juiz da causa em relação ao mesmo inquérito. Ausência de argumentos suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido.*

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo regimental interposto de decisão que indeferiu pedido de retificação de erro material formulado pelo Procurador-Geral da República para excluir inquérito policial da determinação de trancamento de vários procedimentos investigativos instaurados em desfavor do agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, após notícia de que a denúncia já havia sido oferecida meses antes, deve ser reformada, diante da suposta ocorrência de erro material, a decisão que, com base em informações equivocadas do Juízo de origem sobre o andamento do feito, determinou o trancamento de inquérito policial por reconhecer configurados o excesso de prazo para a conclusão das investigações e a ausência de indícios mínimos aptos a corroborar as declarações do delator premiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada, que se baseou no excesso de prazo para a conclusão das investigações e na falta de indícios mínimos aptos a corroborar as declarações do delator premiado.

4. O Juízo de primeira instância, ao tomar conhecimento da decisão agravada, assentou o excesso de prazo e a falta de justa causa, rejeitando a denúncia nos termos do art. 395, III, do CPP, o que fulminou a própria pretensão acusatória.

5. A PGR não enfrentou de forma específica o fundamento da ausência de justa causa.

6. Tentativa de rediscussão da causa já definitivamente julgada por meio processual incabível.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo regimental desprovido.